

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ)
Projeto de Lei 243/2021

Proponente:	Carlos Búrigo
Ementa:	Cria o Programa de Incentivo à Infraestrutura da Educação - PIIE, que visa a qualificação física e tecnológica da rede estadual de ensino.(SEI 5921-0100/21-4)
Relator:	Deputado(a) Professor Bonatto
Parecer:	Favorável

PARECER n.º 74/2024

1. RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado Carlos Búrigo e mais sete parlamentares, que tem por escopo criar o Programa de Incentivo à Infraestrutura da Educação - PIIE, que visa a qualificação física e tecnológica da rede estadual de ensino.

De acordo com o art. 2º da propositura, o programa tem por objetivo possibilitar às empresas contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul, a compensação de valores por elas destinados à qualificação da infraestrutura física e tecnológica das escolas estaduais, na forma desta Lei, com valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração dos repasses.

Os proponentes trazem na justificativa a necessidade de políticas públicas que assegurem aos alunos da rede estadual, um ensino de melhor qualidade tendo em vista os impactos negativos pós-pandemia.

Defendem que a educação deve ser tratada como prioridade no pós-crise, já que estudos recentes apontam um déficit educacional que certamente impactará no desenvolvimento econômico e resultará em mais desigualdade social em todo o país.

Reforçam que a resposta educacional à COVID-19 deve ser priorizar a colaboração e trabalhar em parcerias, estimular a colaboração multissetorial (educação, saúde, social e comunitária, entre outros), facilitar o aprendizado entre pares (que inclui o compartilhamento de experiências, informações, desafios, ideias, soluções e lições aprendidas) e fortalecer comunidades de prática para professores.

Cumprido o trâmite regimental, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO VOTO

Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça analisar as propostas sob os aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, consoante Regimento Interno art. 56, inciso I.

Inicialmente convém ressaltar que a matéria em análise está afeta à competência legislativa dos Estados, no caso, a competência é concorrente, conforme o art. 24, inciso I, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência complementar dos Estados.

3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Igualmente é competência comum, porquanto cabe ao Estado proporcionar os meios de acesso à educação, consoante disciplina o art. 23, inciso V, da Constituição Federal[1].

Sendo assim, no que atine à iniciativa para a propositura, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada ou concorrente, portanto, trata-se de projetos de lei de iniciativa geral, conforme dispõe o art. 61 da CF/88[2] e 59 da Constituição do Estado[3].

Além disso, a matéria é de competência da Assembleia Legislativa, vejamos:

Art. 52. Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida esta para o especificado no art. 53, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre:

(...)

II - tributos do Estado, arrecadação e distribuição das rendas;

Restando observadas as competências constitucionais para a propositura, tramitação e objeto, dentre outras, resta formalmente constitucional a proposição.

Sob o aspecto da constitucionalidade material, o presente projeto de lei observa todas exigências constitucionais em relação a legitimidade e a competência legislativa para a sua propositura. Isso porque, materialmente, ele visa contribuir para melhorias na educação.

No tocante à juridicidade, tampouco há óbice ao projeto de lei complementar uma vez que, por meio do instrumento legislativo definido pela Constituição, cria-se norma dotada de generalidade, abstração, impessoalidade e obrigatoriedade, de forma proporcional e adequada para o atingimento dos fins a que se destina.

3. CONCLUSÃO

Em face do exposto, a proposição em sua redação resta de acordo para prosseguimento, não existindo óbice de natureza constitucional, legal e jurídica quanto a sua regular tramitação, sendo o parecer no sentido favorável ao PL nº 243/2021.

Sala da Comissão de Constituição e Justiça.

Deputado Frederico Antunes - Presidente

Deputado Marcus Vinícius

Deputado Luiz Fernando Mainardi - contrário

Deputado Miguel Rossetto - contrário

Deputada Delegada Nadine

Deputado Professor Bonatto - Relator

Deputado Edivilson Brum

Deputado Luciano Silveira

Deputado Capitão Martim

Deputado Delegado Zucco

Deputada Luciana Genro - contrário

[1] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

[2] Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

[3] Art. 59. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão técnica da Assembleia Legislativa, à Mesa, ao Governador, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, às Câmaras Municipais e aos cidadãos, nos casos e na forma previstos nesta Constituição.

Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos Deputados.